

DAROVACÍ SMLOUVA

SMLUVNÍ STRANY

Dárce: Alena Marková

Obdarovaný: Lukáš Marko

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT A ROZSAH DAROVÁNÍ	str. 3
III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN	str. 3
IV. PROHLÁŠENÍ O BEZDLUHOVOSTI A PRÁVNÍM STAVU	str. 4
V. PODMÍNKY VRÁCENÍ DARU	str. 4
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato darovací smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Dárce: Alena Marková, nar./IČO: 3. 6. 1955, bytem/sídlo: Lipová 22, Olomouc, 772 00

E-mail dárce: alena.markova@email.cz

Obdarovaný: Lukáš Marko, nar./IČO: 18. 4. 1985, bytem/sídlo: Polní 11, Hradec Králové, 500 02

E-mail obdarovaného: lukas.marko@email.cz

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DAROVÁNÍ

Dárce tímto bezplatně a dobrovolně daruje obdarovanému:

peněžní částku ve výši 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc)

Obdarovaný dar přijímá.

Peněžní prostředky budou převedeny bankovním převodem na účet obdarovaného č. 1234567890/0800.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany prohlašují, že:

- a) smlouvu uzavírají svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek,
- b) jsou plně způsobilé k právnímu jednání a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy bránily,
- c) jsou jim srozumitelné veškeré podmínky a důsledky této smlouvy,
- d) dar je poskytován a přijímán dobrovolně, bez nátlaku a bez skrytého závazku – není-li výslovně sjednána výminka dle čl. V této smlouvy.

Upozornění k dani z příjmů: Dar přijatý od osoby v přímé příbuzenské linii (rodiče, děti, prarodiče) nebo od manžela/manželky je zpravidla osvobozen od daně z příjmů (§ 4a zákona č. 586/1992 Sb., ZDP). Dar od jiných osob může být zdanitelným příjmem obdarovaného; při pochybnostech doporučujeme ověřit aktuální podmínky u daňového poradce nebo na webu Finanční správy (financnisprava.cz).

IV. PROHLÁŠENÍ O BEZDLUHOVOSTI A PRÁVNÍM STAVU

Dárce prohlašuje, že předmět daru:

- a) není zatížen zástavním právem, věcným břemenem ani jiným omezením, pokud není výslovně uvedeno jinak,
- b) na předmět daru neváže žádné rozhodnutí soudu, exekuce ani jiné omezení dispozičních práv,
- c) darovaná věc/prostředky jsou ve výlučném vlastnictví dárce, případně byl udělen souhlas druhého manžela/ky v souladu s § 714 OZ,
- d) darovaná věc nepochází z trestné činnosti.

V. PODMÍNKY VRÁCENÍ DARU

Dárce má právo požadovat vrácení daru (§ 2068 a násl. OZ) v případě, že se obdarovaný k dárce nebo jeho osobám blízkým (manžel, rodiče, děti, sourozenci, dlouhodobý partner) chová tak, že tím zjevně porušuje dobré mravy a nevděčí dárce za poskytnutý dar (tzv. nevděk obdarovaného).

Za zjevné porušení dobrých mravů se zpravidla považuje zejména: úmyslné fyzické napadení dárce nebo osoby jemu blízké, hrubé verbální či veřejné urážky, úmyslné poškozování majetku dárce, zanedbání pomoci v tíživé situaci, již je obdarovaný schopen poskytnout, nebo spáchání úmyslného trestného činu vůči dárce či osobě jemu blízké.

Dárce uplatní právo na vrácení daru písemnou výzvou doručenou obdarovanému, s uvedením konkrétního důvodu. Nevyhoví-li obdarovaný výzvě dobrovolně ve lhůtě 30 dnů od doručení, je dárce oprávněn domáhat se vrácení daru soudní cestou.

Dar je poskytován bez dalších podmínek a výminek; tím není dotčeno právo dárce na vrácení daru pro nevděk dle předchozích odstavců.

Právo na vrácení daru se promlčuje ve lhůtě tří let ode dne, kdy se dárce dozvěděl o důvodu pro vrácení (§ 629 odst. 1 OZ).

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; dárce a obdarovaný obdrží po jednom stejnopisu.

Jakékoli změny nebo doplnění smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného, číslovaného a podepsaného dodatku.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Vlastnické právo k předmětu daru přechází na obdarovaného okamžikem předání.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

VII. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

(vlastnoruční podpis)

DÁRCE

OBDAROVANÝ

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Pořídte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO DAROVACÍ SMLOUVU

- NEMOVITOST: Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny (notář nebo Czech POINT). Bez ověření katastr vklad zamítne.
- U movitých věcí a peněz dochází k převodu vlastnictví předáním nebo převodem na účet.
- Obdarovaný může být povinen uvést dar v daňovém priznání; ověřte podmínky osvobození.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO DAROVACÍ SMLOUVU:

- Předmět daru je jednoznačně specifikován
- U vozidla: VIN, SPZ, rok výroby, stav tachometru jsou uvedeny
- U nemovitosti: jsou uvedeny údaje pro katastr (LV, parcela, k. ú.)
- U nemovitosti: podpisy budou úředně ověřeny
- Je-li dar součástí SJM, je doložen souhlas druhého manžela
- Obdarovaný bere na vědomí možnost vrácení daru pro nevděk (§ 2068 OZ)